

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

Ткачук Михайло Васильович
ел. пошта mixa4y@icloud.com
тел. 380672096332
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

Представник заявника

ТКАЧУК ІРИНА СЕРГІЇВНА
ел. пошта
iryna.tkachuk.s@icloud.com
тел. 380672174605
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3419715423

Справа № **754/3701/24**
Провадження № **2-во/754/141/26**
Суддя **Бабко Валерія**
Валеріївна

Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

У провадженні **Деснянського районного суду міста Києва** перебуває справа № **754/3701/24**, провадження № **2-во/754/141/26**, за моєю заявою про виправлення помилок у виконавчих листах, виданих на виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від **31.01.2025** у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Предметом розгляду в межах провадження № **2-во/754/141/26** є саме питання виправлення помилок у виконавчих документах, тобто питання, яке безпосередньо впливає на зміст виконавчих листів, можливість їх належного пред'явлення до

виконання та подальше реальне виконання судового рішення.

Я проходжу військову службу у складі Збройних Сил України та не маю можливості особисто прибути до суду для участі у призначеному судовому засіданні.

Відповідно до **статті 212 ЦПК України** учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, у тому числі поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, за умови наявності у суду відповідної технічної можливості.

З урахуванням проходження мною військової служби, а також з метою забезпечення мого права на участь у судовому розгляді, прошу забезпечити мою участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду через підсистему відеоконференцз'язку ЄСІТС та направити відповідне повідомлення із реквізитами підключення до мого електронного кабінету.

Крім того, відповідно до **статей 247 та 248 ЦПК України** судові засідання підлягає технічному фіксуванню, а перебіг судового засідання відображається у протоколі судового засідання. З огляду на характер питання, яке розглядається, прошу забезпечити повне технічне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу суду та складання протоколу судового засідання.

Необхідність такого фіксування обумовлена процесуальною історією цієї справи.

Так, під час розгляду заяви Довгого Богдана Сергійовича про відстрочення виконання рішення у провадженні № **6/754/253/25** ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від **21.10.2025** було зазначено, що фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до **частини другої статті 247 ЦПК України**.

Аналогічно під час розгляду заяви Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення у провадженні № **6/754/150/26** ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від **19.03.2026** також зазначено, що фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до **частини другої статті 247 ЦПК України**.

При цьому у провадженні № **6/754/150/26** я досі не отримував копії заяви боржника про розстрочення виконання рішення, доданих до неї документів, а також належних доказів надсилання таких документів мені як стягувачу та іншим учасникам справи. Ці обставини мають значення для оцінки дотримання процесуальних гарантій сторін та стали одним із доводів моєї апеляційної скарги на ухвалу від **19.03.2026**.

Відповідно до **статті 43 ЦПК України** учасники справи мають право брати участь у судових засіданнях, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення, заперечення та користуватися іншими процесуальними правами, передбаченими законом. Реалізація цих прав потребує належної процесуальної фіксації перебігу судового засідання.

З огляду на викладене, з метою забезпечення принципів змагальності сторін, гласності судового процесу, належної процесуальної фіксації перебігу судового засідання та недопущення виникнення спорів щодо його змісту в подальшому, вважаю за необхідне здійснити повне технічне фіксування судового засідання та

долучити відповідний технічний запис і протокол до матеріалів справи.

На підставі викладеного, керуючись **статтями 43, 212, 247, 248 ЦПК України**,

ПРОШУ СУД:

1. Забезпечити мою участь у судовому засіданні у справі № **754/3701/24**, провадження № **2-во/754/141/26**, у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду через підсистему відеоконференцзв'язку ЄСІТС.
2. Направити мені повідомлення про дату, час та реквізити підключення до відеоконференції через мій електронний кабінет ЄСІТС.
3. Забезпечити повне технічне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу суду.
4. Скласти протокол судового засідання відповідно до вимог ЦПК України.
5. Долучити технічний запис судового засідання та протокол судового засідання до матеріалів справи.
6. Надати учасникам справи можливість ознайомитися з протоколом судового засідання та технічним записом судового засідання у встановленому законом порядку.

Додатки:

1. Форма 5.pdf.
2. Витяг з наказу .pdf.

03.06.2026, **Ткачук Михайло Васильович**